

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7421/2537

นาย วชิระ เกตุเกล้า
บริษัท เมติคอลเทนชีฟแคร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 145, มาตรา 148

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

เมื่อคดีแรกที่โจทก์ฟ้องจำเลย ศาลแรงงานได้พิพากษาตามสัญญา ประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ดังนั้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ปีเดียวกันนั้นเป็นวันที่โจทก์มาฟ้องจำเลยในคดีหลังคดีแรกจึงยังไม่ถึงที่สุด ฟ้องโจทก์ในคดีหลังจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแรก และเมื่อในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการขายจากจำเลยในคดีแรกนั้น โจทก์ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการขายจากจำเลยที่โจทก์ฟ้องเรียกในคดีหลัง ค่าเสียหายจากการขายที่โจทก์ฟ้องจากจำเลยในคดีหลังจึงเป็นคนละจำนวนกับค่าเสียหายหน้าที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยในคดีแรก ประเด็นแห่งคดีทั้งสองเรื่องจึงต่างกัน การที่โจทก์ฟ้องจำเลยในคดีหลังจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความว่า ข้อ 1 จำเลยยอมชำระเงินให้โจทก์จำนวน 10,000 บาท ภายในวันที่ 22 เดือนนี้ โดยจะนำมาวางศาลเพื่อให้โจทก์รับไป ข้อ 2 โจทก์ยอมตามข้อ 1 ทุกประการไม่ติดใจเรียกร้องนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นข้อความดังกล่าวหมายความว่า โจทก์ยอมรับเงินจากจำเลยจำนวน 10,000 บาท โดยไม่ติดใจที่จะเรียกร้องเอาเงินตามฟ้อง 54,572.33 บาทซึ่งนอกเหนือจากที่จำเลยยอม หาใช่

เป็นการที่โจทก์ไม่ตั้งใจที่จะเรียกร้องเอาเงินจำนวนอื่นที่โจทก์ยังมีสิทธิเรียกจากจำเลยอีกไม่คำพิพากษาตามยอมในคดีดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ในอันที่จะทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินจากจำเลยในคดีอื่น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นพนักงานขาย ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2535 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2536 โจทก์ขายเครื่องมือแพทย์ในราคา 860,523.36 บาท จำเลยได้รับค่าสินค้าแล้วโจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่านายหน้า 24,815.70 บาท จากจำเลย แต่จำเลยไม่ชำระให้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่านายหน้าเป็นเงิน 25,815.70 บาท

จำเลยให้การว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยเกี่ยวกับการเรียกค่านายหน้าจากการขายสินค้าระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 มีรายการขายสินค้าโจทก์ทั้งหมด 45 รายการโจทก์ตกลงประนีประนอมยอมความกับจำเลยและศาลมีคำพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 ปราบฏตามคดีหมายเลขแดงที่ 8417/2536ของศาลแรงงานกลาง โจทก์มาฟ้องคดีนี้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2536จึงเป็นการฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่านายหน้าจำนวนเงิน 25,815.70 บาทแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีหมายเลขแดงที่ 8417/2536ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 12

พฤศจิกายน 2536 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2536 ดังนั้น ในวันที่ โจทก์ฟ้องคดีนี้ คดีหมายเลขแดงที่ 8417/2536 ของศาลแรงงานกลางยังไม่มีถึงที่สุด ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 8417/2536 ของศาลแรงงานกลาง และที่จำเลยอุทธรณ์ต่อไปว่า ในคดีหมายเลขแดงที่ 8417/2536 ของศาลแรงงานกลางโจทก์ฟ้องเรียกเงินค่านายหน้าจากการขายสินค้าจากจำเลย ได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และโจทก์ตกลงไม่ตั้งใจเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากจำเลยอีก ศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึงผูกพันคู่ความ โจทก์จึงฟ้องเรียกค่านายหน้าจากการขายสินค้าในคดีนี้อีกไม่ได้นั้น คดีหมายเลขแดงที่ 8417/2536 ของศาลแรงงานกลาง โจทก์ฟ้องเรียกค่านายหน้าจากการที่โจทก์ขายสินค้าให้แก่จำเลยตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2535 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นจำนวนเงินค่านายหน้า 64,572.33 บาท โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 มีข้อความว่า ข้อ 1 จำเลยยอมชำระเงินให้โจทก์จำนวน 10,000 บาท ภายในวันที่ 22 เดือนนี้ โดยจะนำมาวางศาลเพื่อให้โจทก์รับไป หากผิดนัดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ข้อ 2 โจทก์ยอมตามข้อ 1 ทุกประการ ไม่ตั้งใจเรียกร้องนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อความตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ 2 หมายความว่า โจทก์ยอมรับเงินจากจำเลยจำนวน 10,000 บาท โดยไม่ตั้งใจที่จะเรียกร้องเอาเงินตามฟ้องจำนวน 54,572.33 บาท ซึ่งนอกเหนือจากที่จำเลยยอมหาใช่เป็นการที่โจทก์ไม่ตั้งใจที่จะเรียกร้องเอาเงินจำนวนอื่นที่โจทก์ยังมีสิทธิเรียกจากจำเลยอีกไม่ คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 8417/2536 ของศาลแรงงานกลางจึงไม่ผูกพันโจทก์ในอันที่จะทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ และข้อเท็จจริงได้ความว่า ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีหมายเลขแดงที่ 8417/2536 ต่อศาลแรงงานกลาง โจทก์ยังไม่มีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากการขายในคดีนี้จากจำเลย ดังนั้นค่านายหน้าจากการขายที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยในคดีนี้จึง

เป็นคนละจำนวนกับค่านายหน้าที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยในคดีหมายเลขแดง
ที่8417/2536 ของศาลแรงงานกลาง ประเด็นแห่งคดีทั้งสองเรื่องจึงต่างกันโจทก์ฟ้อง
จำเลยคดีนี้จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>